

감사결과 처분요구서

기관명 : 한국원자력안전기술원

연번	지 적 사 항	조치의견
3	공가 및 병가에 관한 사항 ○ 관련근거 - 취업규칙(8-2)에서 공가의 사용은 아래와 같이 규정하고 있다. 제18조(공가) 직원이 다음 각호의 1에 해당할 경우에는 필요한 시간에 유급공가를 허가한다. 1. 병무 관련법에 의한 병역동원소집등 의무부과에 의하여 소집된 때 2. 공무에 관하여 국가기관에 소환된 때 3. 법률의 규정에 의하여 투표에 참가하거나 기타 업무를 수행할 때 4. 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때, 「원자력안전법」 제91조제1항제2호에 따른 건강진단을 받을 때 및 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진 등을 받을 때(개정 2019.2.21., 2020.12.30.) 5. 천재지변, 화재, 교통차단 및 기타의 사유로 출근이 불가능 할 때 - 국가공무원 복무규정에서 공가의 사용은 아래와 같이 규정하고 있다.	○ 개선 (000실) ○ 시정 (000실) ○ 개선 (000실) ○ 시정 (000실)
	제19조(공가) 행정기관의 장은 소속 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간 또는 시간을 공가로 승인해야 한다. 1. 「병역법」이나 그 밖의 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때 2. 공무와 관련하여 국회, 법원, 검찰, 경찰 또는 그 밖의	

	국가기관에 소환되었을 때 3. 법률에 따라 투표에 참가할 때 4. 승진시험·전직시험에 응시할 때 5. 원격지(遠隔地)로 전보(轉補) 발령을 받고 부임할 때 6. 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진등을 받을 때 7. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때 8. 「공무원 인재개발법 시행령」 제32조제5호에 따른 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때 9. 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때 10. 천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때 11. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제9조에 따른 교섭위원으로 선임(選任)되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석하거나 같은 법 제17조 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 공무원 노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때 12. 공무원외출장등을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때 13. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염 여부 검사를 받을 때	
	- 취업규칙(8-2)에서 병가의 사용은 아래와 같이 규정하고 있다.	

제21조(병가) ① 직원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는
 년누계 2월의 범위안에서 병가를 허가할 수 있다.
 다만, 해당직원이 업무상 질병 또는 부상으로 직무를
 수행 할 수 없거나 요양이 필요한 경우에는 당초 병가
 기간을 합산하여 년 누계 6월의 범위 내에서 병가기간
 을 연장 승인할 수 있다.

1. 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행 할 수 없을 때
2. 전염병 이환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원
 의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때
3. 난산으로 인하여 추가요양이 필요할 때

- 국가공무원 복무규정에서 병가의 사용은 아래와 같이 규
 정하고 있다.

제18조(병가) ① 행정기관의 장은 소속 공무원이 다음 각
 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 연 60일의 범위
 에서 병가를 승인할 수 있다. 이 경우 질병이나 부상으
 로 인한 지각·조퇴 및 외출은 누계 8시간을 병가 1일
 로 계산하고, 제17조제5항에 따라 연가 일수에서 빼는
 병가는 병가 일수에 산입하지 아니한다.

1. 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을
 때
2. 감염병에 걸려 그 공무원의 출근이 다른 공무원의 건
 강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

② 행정기관의 장은 소속 공무원이 공무상 질병 또는 부
 상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요할 경우
 에는 연 180일의 범위에서 병가를 승인할 수 있다.

③ 병가 일수가 연간 6일을 초과하는 경우에는 의사의
 진단서를 첨부하여야 한다.

○ 감사결과 확인된 사항(감염병 예방접종 및 진단관련)

- 감염병 예방을 위한 예방접종의 경우

- 기관 취업규칙의 공가에는 예방접종 관련 규정이 없으
 며, 국가공무원 복무규정에서는 이를 공가에 해당한다
 고 규정하고 있다.

- 실제 기관의 코로나19 상황별 KINS 보건조치를 보면,

	백신접종의 경우 병가를 활용한다고 안내하고 있으나, 백신접종을 하는 상태는 아직 감염병에 걸렸다고 볼 수 없으므로 병가를 사용하는 것을 그 규정의 목적과 불합치하다고 할 수 있다. • 따라서, 공무원복무규정과 동일하게 공가로 처리하도록 규정화할 필요가 있다. - 감염병 예방을 위한 검사의 경우 • 이에 대해서도 예방접종과 마찬가지로 기관 취업규칙의 공가에서는 관련 규정이 없으며, 국가공무원 복무규정에서는 이를 공가에 해당한다고 규정하고 있다. • 기관의 코로나19 상황별 KINS 보건조치를 보면, 명확한 근거 없이 PCR 검사의 경우 재택근무, 신속항원검사의 경우 공가로 처리한다고 되어 있어 두가지가 유사한 검사임에도 일관되지 않게 적용하고 있다. • 따라서, 감염병 예방을 위한 검사(PCR 및 신속항원검사)의 경우도 공무원 복무규정과 동일하게 공가로 처리하도록 규정화할 필요가 있다. ○ 감사결과 확인된 사항(진단서 제출 관련) - 취업규칙 제21조 제3항에 의하면, 현재 병가 이후 진단서 제출과 관련하여, 6일을 초과하여 사용할 경우, 매 병가 신청시마다 요양기간이 명시된 진단서를 제출해야 하는 것으로 규정하고 있다. 이러한 규정의 취지는 각 병가 신청시점을 기준으로 해당 질병에 대한 의사의 진단의견을 계속 확인해야 한다는 것으로 이해된다. 그러나, 현재 병가 진단서 관리 실태를 보면, 진단서 한장만 제출하면 6일 초과하는 모든 병가의 증빙을 제출한 것으로 관리하고 있다.	
	- 또한, 병가 신청시 첨부하는 진단서에는 구체적인 요양기간이 명시되어야 한다는 규정에도 불구하고, 명시적인 요양기간이 기재되지 않은 진단서를 제출하는 사례가 발생하고 있다. 통상 요양이 필요한 질병으로 인정되나 요양기간을 명시하기 어려운 일부 질병 등을 고려해 진단서 1회 당 요양기간 인정기준(예, 30~60일/회 등)을 마련하는 등 관련 규정의 보완이 필요해 보인다.	

	- 실제 21~22년도 병가 사용자 중 10명은 6일 초과하여 병가를 사용하였음에도 진단서를 미제출한 사실을 확인하였다. 다만 21, 22년도는 코로나 확진에 의한 병가가 많았으며, 이 경우 확진서류로 진단서를 갈음하여 병가 서류에 첨부하였어야 하나 이를 첨부하지 않은 경우도 다수 확인하였다. 이에 대해 인사담당자는 진단서를 미제출한 경우 6일을 초과하는 해당 일수를 유급휴가에서 공제하고 병가일수에 산입하지 않아야 하나 관련 조치를 취하지 아니하였다. ○ 조치할 사항 안전기술원은 국가공무원복무규정을 참고하여 감염병 예방을 위한 예방접종 및 검사의 경우 공가로 처리하는 내용으로 규정을 개정하기 바랍니다.<개선> 안전기술원은 6일을 초과하는 병가의 경우 각각의 병가 신청/승인시에 진단서를 첨부하도록 병가 관리를 강화하기 바랍니다. <시정> 진단서에는 요양기간이 구체적으로 명시되고 그 기간 동안만 유효한 것으로 관리하고, 구체적인 요양기간이 명시되지 않은 진단서의 인정여부, 인정기준, 인정기간 등 세부기준을 마련하고 필요서 관련 규정을 보완하기 바랍니다.<개선> 6일 이상 병가자 중 미제출자에 대해 진단서를 제출받아 첨부하시고, 미제출자에 대해 제21조 제6항에 따라 개인의 유급휴가에서 공제하시기 바랍니다.<시정>	
--	---	--

□ 6월초과자 중 진단서 미제출자

발생년도	성명	부서	직급	병가사용	무진단	진단서 제출여부
2021	000	000실	원급	14일 0시 0분	10일 0시 0분	미제출
2021	000	000실	원급	7일 7시 10분	6일 3시 10분	미제출
2022	000	000실	책임급	13일 5시 0분	7일 0시 0분	미제출
2022	000	000실	책임급	9일 4시 0분	9일 4시 0분	미제출
2022	000	000실	책임급	32일 4시 55분	20일 4시 20분	미제출
2022	000	000실	책임급	40일 4시 15분	16일 1시 10분	미제출(제출서류 미비)
2022	000	000실	책임급	7일 3시 0분	6일 3시 0분	미제출
2022	000	000실	선임급	12일 0시 0분	7일 0시 0분	미제출
2022	000	000실	책임급	49일 1시 0분	34일 5시 0분	미제출(제출서류 미비)
2022	000	000실	책임급	16일 0시 45분	11일 0시 45분	미제출